

채권양도 승인규정

제정	1952.	4. 18	조달청훈령	제 32호
개정	1964.	11. 25	조달청훈령	제 99호
개정	1970.	6. 24	조달청훈령	제 244호
개정	1973.	9. 20	조달청훈령	제 333호
개정	1976.	4. 19	조달청훈령	제 392호
개정	1995.	3. 30	조달청훈령	제 882호
개정	1998.	4. 27	조달청훈령	제1010호
개정	2009.	8. 21	조달청훈령	제1467호
개정	2012.	8. 23	조달청훈령	제1563호
개정	2015.	8. 24	조달청훈령	제1713호
개정	2016.	1. 15	조달청훈령	제1728호
개정	2019.	11. 28	조달청훈령	제1893호
개정	2021.	3. 30	조달청훈령	제1976호
개정	2025.	3. 28	조달청훈령	제2260호

제1조(목적) 이 훈령은 조달청과 계약을 체결한 자가 계약이행으로 발생하는 대금수령의 권리를 제3자에게 양도하는 경우 그 승인의 원칙과 범위 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 뜻) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘채권’이란 조달청과 계약을 체결하고 그에 따라 발생한 대금을 받을 권리로서 계약이 이행된 확정채권을 말한다.
2. ‘양도인’이란 채권을 보유한 개인 또는 법인을 말한다.
3. ‘양수인’이란 양도인으로부터 채권을 양도받은 개인 또는 법인을 말한다.

제3조(채권양도승인 신청서의 제출) 양도인이 채권을 양수인에게 양도하고자 할 때에는 별지 제1호 서식에 따라 양도인과 양수인이 신청서 1통을 작성하고 연서하여 제출하게 한다.

제4조(양도승인의 금액한도) ① 물류관리의 대행계약인 경우에는 양도 금액을 표시하지 아니하고 계약기간 내에 계약이행으로 발생한 금액을 한도로 하며 동일계약에 대하여 중복된 양도 승인을 하여서는 아니 된다.

- ② 조달물자의 구매, 공급 및 그 밖의 계약인 경우에는 계약이행이 완료된 금액을 한도로 한다.

제5조(양도의 승인) 제3조의 규정에 따른 채권양도승인 신청서를 접수하면, 승인 대상 채권에 대하여 별지 제2호 서식에 따른 승인서를 양도인과 양수인에게 발급한다.

제6조(양도의 불승인) 확정 채권양도 승인신청에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 양도승인을 보류하고 불승인 취지를 서면으로 신청인에게 통지한다.

1. 계약의 이행이 완료되지 않은 경우 단, 분할 계약의 경우 이행이 완료된 채권은 양도

가능

2. (삭제)

3. (삭제)

4. 채권양도를 악용하였거나 악용의 우려가 있다고 인정되는 경우

5. 선금 지급 후 선금 정산이 완료되지 않아 선금 지급을 보증한 기관의 동의가 필요한 경우

6. 그 밖에 양도승인이 적당하지 않다고 인정되는 경우

제7조(양도승인의 취소) 조달청은 양도인이 제5조에 따라 승인한 채권의 원인이 되는 계약이 이행 완료 되지 않은 경우에는 양도승인을 취소할 수 있다.

제8조(대항조건) 양도 승인한 채권을 지급할 때에는 양도인 및 양수인에게 대항할 수 있는 조달청의 반대채권, 제 과정금과 예치하여야 할 하자보수 보증금 및 유보액 등을 우선 공제하고 그 잔액 중 양도 승인금액 한도 내에서 양수인에게 지급한다.

제9조(지급) ① 계약이행에 따라 양도 승인한 채권의 지급에 필요한 서류는 양도인이 갖추어 제출하여야 한다.

② 양도 승인한 채권은 승인 한도 내에서 양수인에게 한꺼번에 지급한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 분할납품요구서에 따라 납품이 이행된 경우 분할납품 완료 금액 한도 내에서 지급 할 수 있다.

④ 채권의 이중양도가 있거나 채권양도와 채권(가)압류 및 추심명령(혹은 전부명령)이 경합하는 경우에는 지급 대상에서 제외한다. (제3항의 분할납품요구에 따른 분할 대금지급채권의 경우에도 같다.)

⑤ 물자구매 계약에 있어서 2인 이상에게 분할하여 채권을 양도 승인한 경우의 지급은 승인의 순서에 따라 양수인에게 지급하여야 한다.

제10조(책임) 양도 승인한 채권은 지출관 또는 조달사업 회전자금출납공무원의 책임으로 지급한다.

제11조(재검토 기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 **2025년 4월 1일**을 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 **3월 31일**까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1010호, 1998. 4. 27.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제1467호, 2009. 8. 21.>

이 훈령은 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <제1563호, 2012. 8. 23.>

이 훈령은 2012년 8월 25일부터 시행한다.

부칙 <제1713호, 2015. 8. 24.>

이 훈령은 2015년 8월 1일부터 시행한다.

부칙 <제1728호, 2016. 1. 15.>

이 훈령은 2016년 1월 15일부터 시행한다.

부칙 <제1893호, 2019. 11. 28.>

이 훈령은 2019년 11월 28일부터 시행한다.

부칙 <제1976호, 2021. 3. 30.>

① (시행일) 이 훈령은 2021년 7월 1일 시행한다.

② 채권양도 대상은 시행일 이후 계약체결分から 적용한다.

부칙 <제2260호, 2025. 3. 28.>

이 훈령은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

채권양도승인신청서

귀청과 간에 체결된 계약에 따라 발생하는 다음의 (**확정채권**)을
 에게 양도하고자 귀청의 채권양도 승인규정에 따라 양도인과 양수인 연서로 신청하오니
승인하여 주시고, 본 양도 채권에 대한 지급을 할 때에는 직접 양수인에게 지급하여 주시
기 바랍니다.

채 권 의 표 시

1. 계약번호:
2. 계약품목:
3. 계약금액(이행완료): (납품지시 또는 예상금액)
4. 양도 한도액 :
5. 계약기한: (납품기한)
6. 양도사유:

서기 년 일 일

양도인 : 주 소
상 호
성 명 (인)

양수인 : 주 소
상 호
성 명 (인)

조 달 청 장 귀하

<제출 서류>

- 가. 채권양수도 계약서(원본)
나. 검사·검수 완료 조서(양도인, 예시: 물품납품영수증)
다. 사업자 등록증, 법인등기부 등본(양도인, 양수인)
라. 법인인감증명서(양도인, 양수인)
 - 법인이 아닌 경우 사용인감계첨부, 개인인감증명서
마. 국세·지방세, 4대보험, 관세 등 납세증명서 각 1부(양도인, 양수인)
 - 관세 등 납세증명서는 지역관할 세무서에서 발급
바. 양수인 통장사본
사. 위임장(서류제출자가 대리인인 경우)

[별지 제2호 서식]

조 달 청

회 계

수 신

제 목 (확정) 채권양도승인

1. 조달청과 간에 체결된 계약에 따라 양도인과 양수인 연서로 제출한 아래의 (미확정, 확정) 채권 양도 승인 요청을 다음과 같은 조건으로 승인 합니다.

가. 계약번호 :

나. 계약품목 :

다. 계약금액(이행완료) :

라. 양도 한도액 :

마. 계약기한 :

2. 승인조건

가. 양도 승인액에 대한 효력은 양도인이 계약을 이행한 결과로서 조달청에서 실제 지급할 금액이 있는 경우에 한정한다.

나. 계약이행에 따라 양도 승인한 채권의 지급에 필요한 모든 서류는 양도인이 갖추어 제출하여야 한다

다. 양도승인한 채권을 지급할 때에는 양도인 또는 양수인에게 대항할 수 있는 조달청의 반대채권, 제 과징금과 예치하여야 할 하자보수 보증금 및 유보액 등을 우선 공제하며, 그 잔액 한도 내에서 양수인에게 지급한다.

라. 양도 승인한 채권은 승인 한도 내에서 양수인에게 한꺼번에 지급한다. 단, 분할납품요구서에 따라 납품이 이행된 경우에는 분할납품완료 금액 한도 내에서 지급할 수 있다.

마. 채권의 이중양도가 있거나 채권(가)압류 및 추심명령(혹은 전부명령)이 경합하는 경우에는 지급대상에서 제외한다.

바. 물자구매 계약에 있어서 2인 이상에게 분할하여 채권을 양도 승인한 경우에는 양도승인 순서에 따라 양수인에게 지급한다.

사. 조달청은 양도인이 양도승인한 채권이 계약이행이 완료되지 않은 경우에는 본 양도 승인을 취소할 수 있다.